目录

一、基本情况 …… 3
（一）涉事单位基本情况 …… 3
（二）事故现场道路及天气情况 …… 7
（三）检验鉴定情况 …… 8
二、事故发生经过和救援、善后情况 …… 9
（一）事故发生经过 …… 9
（二）现场处置情况 …… 9
（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况 …… 10
三、事故原因、性质及相关单位履职情况 …… 13
（一）事故原因 …… 13
（二）事故性质 …… 13
（三）相关单位履职情况 …… 13
四、事故责任认定和处理建议 …… 16
（一）建议追究刑事责任人员 …… 16
（二）建议行政处罚人员 …… 16
（三）其他处理建议 …… 17
（四）事故涉及其他法律责任 …… 18
五、事故防范及整改措施 …… 18

处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

1、李小女及涉事车辆基本情况

（1）李小女，类型：个体工商户，登记住址：湖南省嘉禾县钟水乡大路村4组133号。已于2019年10月25日在湖南省嘉禾县道路运输局取得道路运输运输经营许可，道路经营许可证：431024201276号，证件有效期至2023年10月24日。

（2）涉事车辆情况

湘L6B886号牌重型自卸货车，品牌型号：江淮牌HFC3161K1R1T，使用性质：货运，车辆识别代号：LJ13R9BD3CA005615，发动机号码：B2130095，登记注册日期：2012年8月27日，车辆所有人：李小女，登记住所：湖南省嘉禾县钟水乡大路村4组133号。检验有效期至2021年8月，核定载人数3人，事发时实载1人，总质量15995kg，核定载质量7900kg，事发后对该车进行过磅称重显示该车总重16370kg，证实该车超载375kg，超载4.75%。

井洁接到东莞市企石镇东平村大帽岭一私人住宅房东的电话，房东称需要一车建筑用的沙子。邓井洁与其接洽后，向其运输并销售一车沙子。邓井洁委托李江柏驾驶湘 L6B886 重型自卸货车到东莞市华忠土石方工程有限公司，并坐副驾驶一同前往，以 1700 元购买一车沙子，运往该私人住宅，打算以 1840 元的价格卖给该房东。

2、鄂 DC9S56 号牌小型普通客车基本情况

（1）涉事车辆情况

鄂 DC9S56 号牌小型普通客车，品牌型号：宝骏牌 LZW6472DW6A，使用性质：非营运，车辆识别代号：LZWADAGA2KB744474，发动机号码：18K91821230，登记注册日期：2020 年 1 月 14 日，车辆所有人：朱强宏，登记住所：湖北省公安县麻豪口镇郑河村九组，检验有效期至 2022 年 1 月，核定载人数 6 人，事发时实载 1 人，总质量 2080kg，整备质量 1565kg，案发时该车载人未超过核定人数。

车辆在中国人寿财产保险股份有限公司荆州市中心支公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：660507202042100000 6075，有效期自 2020 年 12 月 27 日 00 时起至 2021 年 12 月 26 日 24 时止；商业险保单号：660521202042100000 2600，有效期自 2020 年 1 月 1 日 0 时起至

东莞市企石镇清湖第七村民小组，未取得机动车驾驶证。

4、货物源头单位基本情况

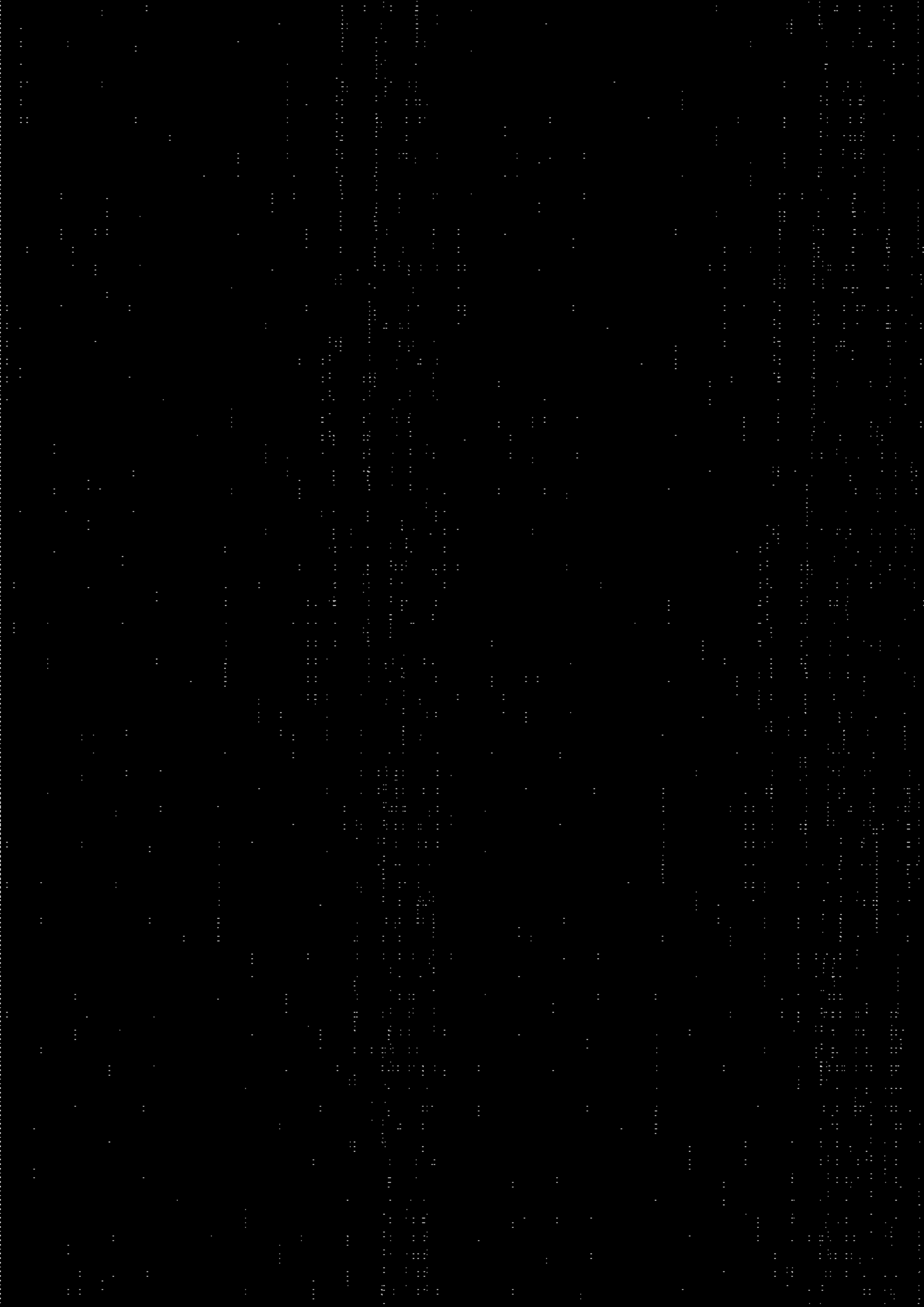
事故发生时，湘 L6B886 重型自卸货车运输的货物为建筑用沙，约 7.5 立方米，10 吨左右。

货物源头单位：东莞市华忠土石方工程有限公司，统一社会信用代码：91441900MA55B6NW5J，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：印伟雷，注册日期：2020 年 9 月 22 日，住所：广东省东莞市企石镇远杨北四巷 68 号 101 室，经营范围：土石方工程施工；市政公用工程；园林绿化工程；拆迁工程施工（不含爆破）；河道清淤；租赁：工程机械设备；建筑施工；道路普通货运（不含危险货物）；销售：沙石、建筑材料（不含危险化学品）。

（二）事故现场道路及天气情况

1、道路情况。事故路段为东莞市企石镇环镇路 372 号对出路段，双向四车道，该路段限速 40 公里/小时，中间画有双黄实线，道路呈西南往东北走向，西南往东部快线方向，东北往上洞村方向，西北方向为商铺，东南侧为 372 号商铺。沥青路面，路面完好。

2、天气情况。2021 年 6 月 18 日 13 时 41 分许，白天天晴，视线清晰度良好，能见度良好。



系统、转向系统及灯光系统均符合相关要求；该车整车质量（含蓄电池）约 112.46K≥55KG；电动机额定连续输出功率为 800W≥400W；蓄电池标称电压为 72V≥48V；设计时速超过 25km/h；符合“摩托车”的特征，鉴定属性为机动车。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 6 月 18 日 13 时 41 分许，司机李江柏驾驶一辆湘 L6B886 重型自卸货车（超载 375KG）从上洞村委会方向往东部快线方向行驶，行至东莞市企石镇环镇路清湖村 372 号对出路段时，为了避让前方司机朱强宏驾驶正在掉头的鄂 DC9S56 号牌小型普通客车（未发生碰撞），导致与对向而行由潘汉桂驾驶的无号牌两轮电动车(戴头盔)发生碰撞，造成潘汉桂经现场抢救无效于 14 时 2 分死亡及电动车损坏的交通事故。

（二）现场处置情况

1、接处警情况：2021 年 6 月 18 日 13 时 42 分，企石镇公安局指挥中心接到报警，报警人称在东莞市企石镇环镇路清湖村 372 号对出路段发生一宗重货车与电动两轮车碰撞，一人受伤的交通事故。企石交警大队民警于 13 时 43 分接到企石分局指挥中心出警指令，事故值班民警巫超强、协警刘柏樑出警，并于 9 分内到达事故现场。

经广东康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书（康怡司鉴中心[2021]病鉴意字第 SB176 号）证实：潘汉桂符合因交通事故致颅脑损伤死亡。

2、直接经济损失情况

因涉事司机与死者家属双方未达成协议，暂时无法统计经济赔偿费用，案发现场直接经济损失约 1000 元。

3、善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好死者家属安抚工作。死者潘汉桂的遗体在殡仪馆等待火化。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。事故善后各项工作平稳有序开展。

企石镇交警大队出具《道路交通事故认定书》（第 441923122021000038 号），认定结果如下：

（1）当事人李江柏没确保安全避让车辆，超载 375KG，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶，文明驾驶。”和第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。 机动车运载超限的不可解体的物品，影响交通安全的，应当按照公

拟认定当事人事故责任如下:

当事人李江柏负此次事故的主要责任；当事人朱强宏负此次事故的次要责任；当事人潘汉桂不负事故责任。

三、事故原因、性质及相关单位履职情况

（一）事故原因

1、当事人李江柏未取得道路运输从业资格证，没确保安全避让车辆，驾驶湘 L6B886 重型自卸货车超载 375KG，是导致此起事故的直接原因。

2、当事人朱强宏没确保安全掉头驾驶，是导致事故的间接原因。

（二）事故性质

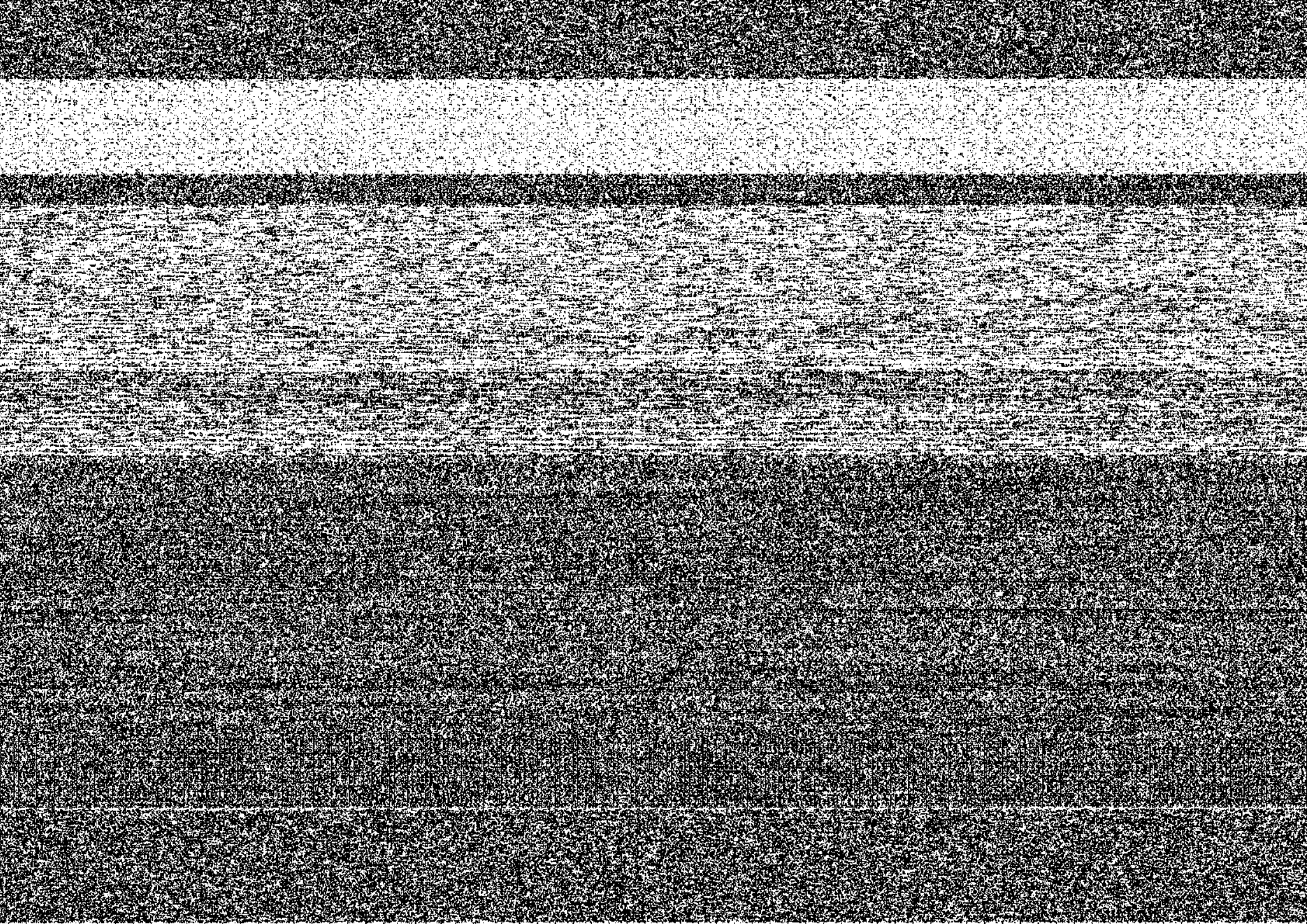
经调查认定，企石镇 2021 年“6·18”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位履职情况

1、李小女

李小女，湘 L6B886 重型自卸货车所有人，没有按照有关法律法规制定安全生产管理制度，没有定期对从业人员进行安全教育培训，没有建立隐患排查治理台账并如实进行记录，没有落实安全生产管理。

2、企石镇交通分局



通过组织员工观看安全警示教育片，开展大反思、大讨论、“以案说法”等活动，把安全意识、理念传达至企业每一名员工；三是督促企业开展各类应急演练活动共 7 场次，参演人员共 180 人次，进一步提高了行业各类人员应对突发事件处置能力。

3、企石镇交警大队

（1）交通出行“更顺畅”。始终将疏堵保畅作为民生实事大事来抓，推动拥堵节点改造，优化交通组织，严格占道施工管理，实行高峰岗、“巡处一体化”等路面勤务，确保“点上有人管，线上有人巡，堵点快速疏，事故快速处”。2021 以来，未发生超时出警，未发生拥堵处置不力，未发生严重交通堵塞。

（2）交通执法“强有力”。坚持常态化整治不松懈，共依法查处交通违法行为 40802 宗（现场执法 19150 宗、非现场执法 21652 宗），其中：货车超载 425 宗。

（3）交通设施“更完善”。一是推动桥梁隐患治理；二是推动景区隐患治理；三是推动校园周边道路隐患治理；四是推动亡人事故路段隐患治理；五是推动“一灯一带”建设；六是推动“平安村口”建设；七是推动“严管路”建设；八是推动交通标志标线治理。

（4）隐患清零“常推进”。以“两客一危一校”“营转非”

1、李江柏，湘 L6B886 重型自卸货车驾驶人，违法行为：（1）驾驶机件不符合技术标准的机动车，驾驶货运车辆超载375kg，超载 4.75%。建议由企石镇公安交警部门对其进行处理；（2）未取得相应从业资格证件，驾驶道路货物运输车辆。建议由企石镇交通运输部门对其进行处理。

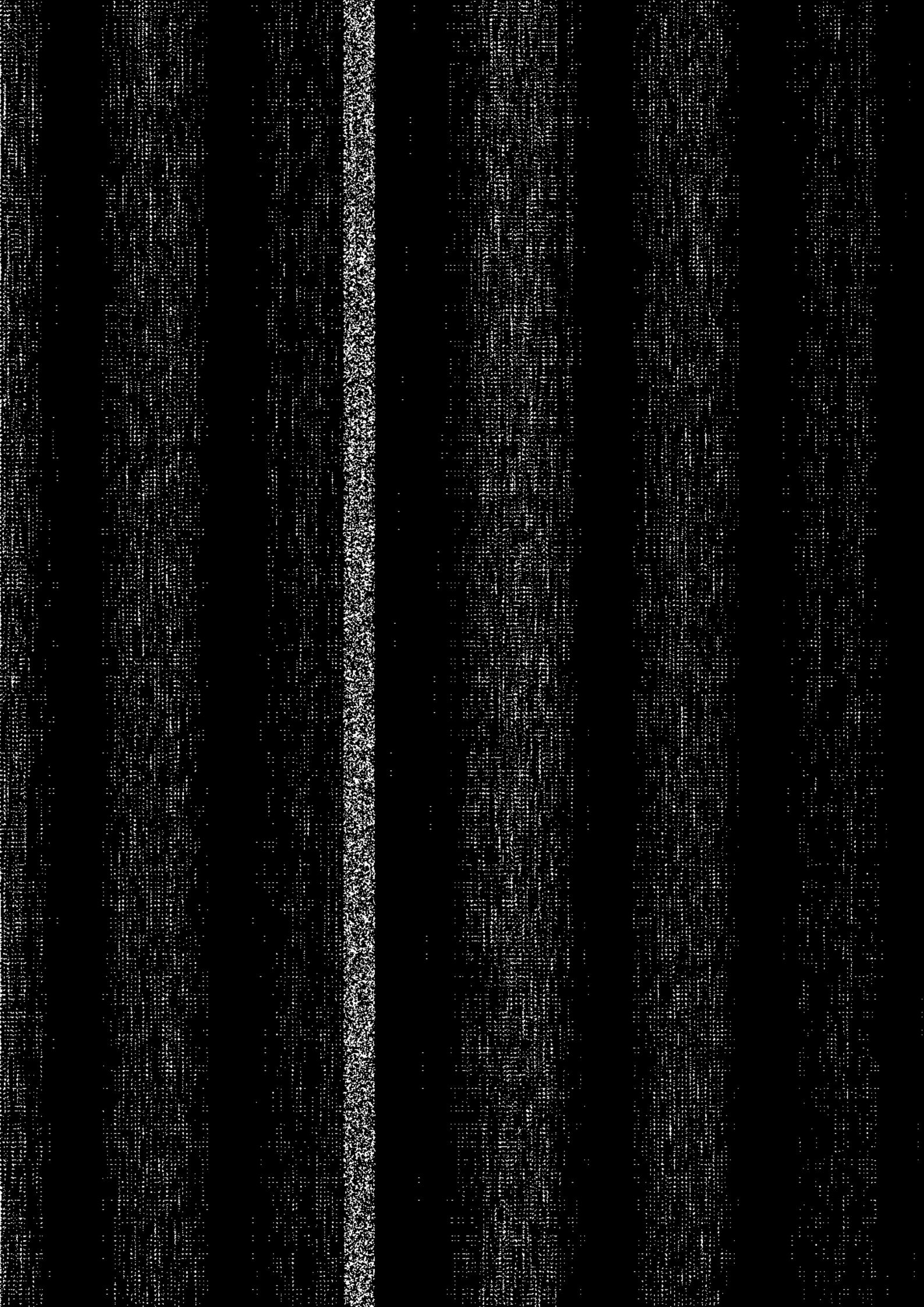
2、朱强宏，鄂 DC9S56 号牌小型普通客车驾驶人，违法行为：驾驶机动车违规变道掉头。建议由企石镇公安交警部门对其进行处理。

3、潘汉桂，无号牌两轮电动车驾驶人，违法行为：未取得机动车驾驶证驾驶无号牌机动车。因潘汉桂在本次事故中死亡，建议不对其进行处理。

（三）其他处理建议

1、李小女，湘 L6B886 重型自卸货车所有人，没有落实安全生产主体责任，没有对从业人员岗前培训、没有落实安全生产管理，建议属地湖南省嘉禾县交通主管部门进行处理。

2、东莞市华忠土石方工程有限公司，货运源头单位。根据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第七条：货运源头单位不得有下列行为：（一）为车辆超标准装载、配载；第十二条：“违反本办法第七条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处 2 万元罚款”等规定。建



车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至镇治超卸货场，积极配合交通运输部门依法处理。

交警部门要继续抓好常态化治摩治电行动，严查摩托车及电动自行车违法上路行驶、凤尾车搭客、无证驾驶等交通违法行为。严格依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关条例对违法驾驶人作出行政处罚，切实加强执法威慑力。

强化交通安全的宣传教育。相关政府及其职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门

